

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059840-41.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** GABRIEL DANTAS BORGES GONCALVES**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO. VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.****ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5059840-41.2024.4.02.5101**510014932992 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059840-41.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** GABRIEL DANTAS BORGES GONCALVES**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO**RELATÓRIO**

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte impetrante em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal que denegou a segurança.

Alega o embargante omissão, pois o procedimento adotado é no sentido de promover ao posto de aspirante a oficial e após desligar e transferir para a inatividade, bem como sustenta que é injusto requerer a comprovação de que o militar oriundo do serviço militar obrigatório tenha recebido como aspirante a oficial para fins de cálculo da indenização de férias. Requer a concessão da ordem para condenar a União ao pagamento de férias com base no soldo de aspirante a oficial.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço dos presente embargos de declaração porque tempestivos e porque se valeu o embargante, em tese, de uma das hipóteses previstas para o seu manejo.

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso em questão, inexistem quaisquer das situações acima descritas no julgamento combatido, como se depreende da fundamentação do mesmo.

A despeito das alegações, a rigor, não se enquadra na hipótese indicada para o manuseio da via dos embargos de declaração, já que não se constata qualquer vício a ser sanado, muito pelo contrário, a matéria foi enfrentada, expressamente, com alusão aos elementos apresentados no caso concreto.

Assim, as razões expendidas pelo Embargante evidenciam que, na verdade, pretende utilizar-se equivocadamente da via estreita dos embargos declaratórios para rediscutir os fundamentos que serviram de suporte à decisão embargada, que constam, expressamente, do julgado.

Logo, as ponderações deduzidas pelo Embargante demonstram, apenas, seu inconformismo, porquanto, não existe qualquer dos vícios apontados a autorizar o manejo do recurso em tela.

Ante todo o exposto, **VOTO por CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO**. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).